

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3158/2536

วัด ศรีบุญเรือง
นาง อ่อน โค ตะ สิ้น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1627, มาตรา 1629, มาตรา 1639

โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วโดยบิดาได้แสดงต่อผู้อื่นว่า
โจทก์เป็นบุตรและให้ใช้นามสกุลโจทก์จึงมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627, 1629 และมาตรา 1639

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณา และพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์
สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้พิพากษาว่า พันัยกรรมฉบับลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2530 เป็นโมฆะ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกจนกว่าจะได้
จัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกโดยถูกต้องตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า พันัยกรรมฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 ของพระ
ภิกษุเหี้ย แก้วโส เป็นโมฆะ ห้ามมิให้จำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกตาม
พันัยกรรมดังกล่าว จนกว่าจะได้จัดการแบ่งมรดกโดยถูกต้องตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า พิณัยกรรมฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลใช้บังคับ และให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรก นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายสอได้แสดงออกต่อผู้อื่นว่าโจทก์ที่ 2 เป็นบุตรของตน และให้โจทก์ที่ 2 ใช้นามสกุลของตนตลอดมา ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ที่ 2 เป็นบุตรนอกกฎหมายของนายสอที่นายสอผู้เป็นบิดาได้รับรองแล้ว โจทก์ที่ 2 จึงมีสิทธิรับมรดกของพระภิกษุเหี้ยแทน ที่นายสอผู้เป็นบิดาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627, 1629 และมาตรา 1639

พิพากษาแก้เป็นว่า พิณัยกรรมฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 ไม่มีผลบังคับ ห้ามมิให้จำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกของพระภิกษุเหี้ย แก้วโส จนกว่าจะได้จัดการแบ่งมรดกโดยถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ถวิล ตริเพชร-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อนน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น